

名誉毀損罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 名誉毀損罪が成立するためには、事実の摘示が行われる必要があるが、摘示された事実が真実である場合には、人の社会的評価が低下したとはいえないから、名誉毀損罪が成立する余地はない。
2. 名誉毀損罪が成立するためには、公然と事実の摘示が行われる必要があるが、特定かつ少数人に事実を摘示した場合には、その者らを通じて不特定又は多数人に伝播する可能性があったとしても、公然と事実の摘示が行われたとはいえないから、名誉毀損罪が成立する余地はない。
3. 名誉毀損罪が成立するためには、人の名誉を毀損する必要があるが、人の社会的評価を低下させるような事実を摘示したとしても、その人の名誉が現実に侵害されなかった場合には、人の名誉を毀損したとはいえないから、名誉毀損罪が成立する余地はない。
4. 名誉毀損罪が成立するためには、人の名誉を毀損する必要があるが、法人等の団体は名誉感情を持ち得ないから、法人等の団体に対する名誉毀損罪が成立する余地はない。
5. 名誉毀損罪が成立するためには、人の名誉を毀損する必要があるが、名誉を毀損したとしても、それが公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、名誉毀損罪として処罰される余地はない。

No267	名誉毀損罪		正答率
H21-13	正解	5	95%

1 誤っている

230条1項。名誉毀損罪は「事実を摘示」することを成立要件としている。そして、名誉毀損罪の成否は摘示した「事実の有無にかかわら」ない。これは、名誉毀損罪は人の真価に対応した規範的名誉のみならず、現実存在する社会的評価である事実的名誉まで保護していることによる。

2 誤っている

最判昭34.5.7（百選Ⅱ19事件）。名誉毀損罪は「公然と」事実を摘示することを成立要件としている（230条1項）。この点、判例は、「公然」とは、摘示された事実を不特定又は多数人が認識し得る状態を指すとしている（大判昭3.12.13）。もっとも、判例は、摘示の直接の相手方が特定かつ少数の場合であっても、その相手方を通じて事実が不特定又は多数人へ伝播する可能性があれば「公然」の要件を満たすとしている（伝播性の理論、最判昭34.5.7）。

3 誤っている

大判昭13.2.28。名誉毀損罪は人の名誉を「毀損した」ことを成立要件としている（230条1項）。「毀損した」の意義につき、判例は、名誉が現実に侵害されなくとも、人の社会的評価を低下させるような事実を公然と摘示すれば、その時点で、名誉毀損罪が成立するとしており、抽象的危険犯であると解している。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、人の社会的評価が現実に低下したかを立証することは困難であるということを挙げている。

4 誤っている

大判大15.3.24。名誉毀損罪の客体は「人の名誉」である（230条1項）。この点、判例は、「人」とは、自然人のほか、法人等の団体を含むとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、団体でも社会的活動を行っている以上、その社会的評価は法的保護に値するということを挙げている。

5 正しい

230条の2。名誉を毀損したとしても、それが「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは」名誉毀損罪として処罰されない。この趣旨は、憲法21条で保障された表現の自由や知る権利と、事実的名誉の保護との調和を図る点にある。

オ 誤っている

最決平 22.3.15。判例は、「インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても、他の場合と同様に、行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り、名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であって、より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきものとは解されない」としている。その理由として、判例は、個人利用者がインターネット上に掲載したものであるからといって、おしなべて、閲覧者において信頼性の低い情報として受け取るとは限らないのであって、相当の理由の存否を判断するに際し、これを一律に、個人が他の表現手段を利用した場合と区別して考えるべき根拠はないということを挙げている。よって、インターネットによる場合であっても、他の表現行為の場合と同様の基準（最大判昭 44.6.25、百選Ⅱ21 事件参照）により、名誉毀損罪の成否が判断される。したがって、本記述は、インターネットによる名誉毀損罪の成否について、他の表現行為の場合と異なり緩やかな基準で判断するとしている点で、誤っている。

以上により、正しい記述はアとエであり、したがって、正解は肢1となる。